

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der bootstrap academy GmbH für die Lernplattform Bootstrap Academy

Plattform: <https://bootstrap.academy>

Anbieter: bootstrap academy GmbH, Wittelsbacherplatz 1, 80333 München
(nachfolgend „Anbieter“ oder „wir“)

E-Mail-Adresse: hallo@bootstrap.academy

Note for English-speaking users: the contract language is German (Ziffer 1.4). These terms are currently available in German only.

Diese Fassung gilt für neue Verträge, wenn wir sie beim Abschluss vereinbaren. Für bestehende Verträge gelten weiterhin die damals vereinbarten Unterlagen.

Historische AGB-Fassung 2026-09-r2 · Historische AGB-Fassung 2026-09-r1

Diese AGB regeln die Nutzung der Lernplattform Bootstrap Academy (bootstrap.academy) und der dort angebotenen kostenlosen und kostenpflichtigen Leistungen. Sie gelten für Verbraucher und Unternehmer; Ziffer 22 enthält ergänzende Regelungen für Unternehmer. Die Widerrufsbelehrung für Verbraucher und die Datenschutzhinweise sind eigenständige Dokumente, die du im Fußbereich jeder Seite findest.

Inhalt

- 1. Geltungsbereich und Begriffe
- 2. Leistungen der Plattform
- 3. Registrierung, Vertragsschluss und Vertragstext
- 4. Laufzeit und Beendigung des Nutzungsvertrags
- 5. Nutzungsrechte an Inhalten der Plattform
- 6. MorphCoins
- 7. Kostenpflichtige Kurse
- 8. Premium
- 9. Herzen
- 10. Webinare und Coachings (Events)
- 11. Bestellvorgang, Preise, Zahlung und Rechnungen
- 12. Minderjährige
- 13. Pflichten der Nutzer
- 14. Nutzerinhalte, Moderation und Meldeverfahren
- 15. Einschränkung und Sperrung des Kontos, außerordentliche Kündigung
- 16. Verfügbarkeit, Wartung, Änderungen und Gewährleistung

- 17. Datenschutz und Daten nach Vertragsende
- 18. Haftung
- 19. Freistellung
- 20. Änderungen dieser AGB
- 21. Streitbeilegung, anwendbares Recht und Gerichtsstand
- 22. Ergänzende Regelungen für Unternehmer

1. Geltungsbereich und Begriffe

1.1 Diese AGB gelten für alle Verträge zwischen dem Anbieter und dir als Nutzer über die Nutzung der Plattform und über die dort angebotenen Leistungen: das kostenlose Nutzerkonto, MorphCoins, kostenpflichtige Kurse, Premium, Herzen sowie Webinare und Coachings. Abweichende oder ergänzende Bedingungen von dir werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, wir stimmen ihnen ausdrücklich in Textform zu.

1.2 Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB). Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB).

1.3 In diesen AGB bedeuten:

- „Plattform“: die Lernplattform unter bootstrap.academy einschließlich der zugehörigen Programmierschnittstelle (api.bootstrap.academy);
- „Nutzerkonto“: dein persönliches, kostenloses Konto auf der Plattform;
- „MorphCoins“: das Zahlungsmittel innerhalb der Plattform. Wir unterscheiden „gekaufte MorphCoins“ (gegen Geld erworben) und „Belohnungs-Coins“ (von uns als Belohnung gutgeschrieben), siehe Ziffer 6;
- „Premium“: die im Voraus bezahlte, zeitlich befristete Mitgliedschaft nach Ziffer 8;
- „Herzen“: das Spielelement nach Ziffer 9;
- „Events“: Webinare und Coachings nach Ziffer 10;
- „Nutzerinhalte“: alle Inhalte, die du auf der Plattform einstellst (Ziffer 14).

1.4 Vertragssprache ist Deutsch. Maßgeblich ist die deutsche Fassung dieser AGB.

2. Leistungen der Plattform

2.1 Mit einem Nutzerkonto kannst du kostenlos nutzen: den Skilltree mit kostenlosen Kursen, Quizze und Zuordnungsaufgaben („Matchings“), Coding-Challenges, bei denen dein Code auf unseren Servern ausgeführt und geprüft wird, das Erstellen eigener Aufgaben, die Bestenliste (in der du nur erscheinst, solange du das in den Profileinstellungen nicht abgewählt hast) und die Herzen. Für einzelne Funktionen ist eine bestätigte E-Mail-Adresse erforderlich.

2.2 Kostenpflichtig sind – jeweils gegen Bezahlung mit MorphCoins – das einmalige Freischalten einzelner Kurse (Ziffer 7), Premium (Ziffer 8), das zusätzliche Auffüllen der Herzen (Ziffer 9) sowie kostenpflichtige Webinare und Coachings (Ziffer 10); Kursleiter können Events auch kostenlos anbieten. Den Preis jeder Leistung zeigen wir dir vor der Bestellung in MorphCoins und in Euro an (Ziffer 11).

2.3 Die Inhalte der Plattform stammen von uns, von Kursleitern, die Webinare und Coachings durchführen, und von anderen Nutzern (Nutzerinhalte). Wir schulden die Bereitstellung der Plattform und der von dir erworbenen Leistungen, nicht einen bestimmten Lernerfolg oder ein bestimmtes Prüfungsergebnis.

2.4 Wir entwickeln die Plattform weiter. Kostenlose Funktionen dürfen wir aus triftigem Grund ändern, ergänzen oder einstellen, insbesondere wegen technischer Weiterentwicklung, aus Sicherheitsgründen, wegen rechtlicher Anforderungen, wegen geringer Nutzung oder weil der Betrieb für uns unverhältnismäßig aufwendig wird. Dabei entstehen dir keine Kosten. Änderungen, die eine von dir genutzte Funktion mehr als unerheblich einschränken, kündigen wir vorher per E-Mail und auf der Plattform an (§ 327r BGB); du kannst den Nutzungsvertrag jederzeit nach Ziffer 4.2 beenden. Für kostenpflichtige Leistungen gilt Ziffer 16.4.

3. Registrierung, Vertragsschluss und Vertragstext

3.1 Für die Nutzung der Plattform legst du ein Nutzerkonto an. Die Registrierung ist kostenlos. Erforderlich sind ein Nickname (Anmeldename; ein Pseudonym ist zulässig), ein Anzeigename, deine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Statt eines Passworts kannst du dich mit einem bestehenden Konto bei GitHub, Discord oder Google registrieren und anmelden; Verknüpfungen mit diesen Anbietern kannst du in den Kontoeinstellungen hinzufügen und entfernen, die letzte verbleibende Anmeldemethode jedoch nicht entfernen.

3.2 Du musst mindestens 16 Jahre alt sein; das bestätigst du bei der Registrierung. Für Minderjährige gilt ergänzend Ziffer 12.

3.3 Ablauf der Registrierung: Du füllst das Registrierungsformular aus, bestätigst dein Mindestalter und akzeptierst diese AGB über ein Kontrollkästchen. Eingabefehler kannst du vor dem Absenden jederzeit in den Formularfeldern erkennen und korrigieren. Mit dem Absenden des Formulars gibst du ein Angebot auf Abschluss des Nutzungsvertrags ab. Der Vertrag kommt zustande, wenn wir dein Nutzerkonto anlegen. Zur Bestätigung deiner E-Mail-Adresse senden wir dir eine E-Mail mit einem Bestätigungscode. Kostenpflichtige Bestellungen und einige weitere Funktionen stehen erst nach Bestätigung deiner E-Mail-Adresse zur Verfügung.

3.4 Diese AGB kannst du jederzeit unter bootstrap.academy/docs/terms-and-conditions abrufen, speichern und ausdrucken. Welche Fassung du akzeptiert hast und wann, speichern wir mit deinem Nutzerkonto; du findest diese Angaben in deinem Datenexport (Ziffer 17.3), und wir teilen sie dir auf Anfrage mit. Frühere Fassungen stellen wir dir auf Anfrage zur Verfügung. Deine Registrierungsdaten speichern wir in deinem Nutzerkonto, wo du sie einsehen und ändern kannst.

3.5 Jede Person darf nur ein Nutzerkonto haben. Das Nutzerkonto ist nicht übertragbar. Halte deine Zugangsdaten geheim und informiere uns unverzüglich, wenn du einen Missbrauch deines Kontos bemerkst.

3.6 Einem Verhaltenskodex haben wir uns nicht unterworfen.

4. Laufzeit und Beendigung des Nutzungsvertrags

4.1 Der Nutzungsvertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Es gibt keine Mindestlaufzeit. Für das Nutzerkonto selbst fallen keine Entgelte an.

4.2 Du kannst den kostenlosen Nutzungsvertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist beenden, indem du dein Konto in den Kontoeinstellungen löschst oder uns die Kündigung per E-Mail an hallo@bootstrap.academy mitteilst. Bei einer Kündigung per E-Mail veranlassen wir die Kontolöschung innerhalb von 30 Tagen; für noch erforderliche Unterlagen gilt Ziffer 17.2. Durch die Kontolöschung verzichtest du weder auf dein Guthaben noch auf Erstattungen oder bereits bezahlte Leistungen. Einzelne bezahlte Leistungen werden dadurch nicht storniert oder widerrufen; dafür gilt deine gesonderte Erklärung. Premium wird nicht weiter automatisch verlängert. Bereits bezahlte Zeiträume bleiben vollständig erhalten. Auch nach der Löschung kannst du deine Rechte ausüben und Vertragserklärungen abgeben. Schreib dafür an hallo@bootstrap.academy wenden. Für Events gilt Ziffer 10.5.

4.3 Wir können den Nutzungsvertrag mit einer Frist von vier Wochen in Textform (E-Mail an deine hinterlegte Adresse) ordentlich kündigen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund (Ziffer 15.5) bleibt unberührt.

4.4 Beenden wir den Nutzungsvertrag durch ordentliche Kündigung oder stellen wir die Plattform ein, verlierst du keine bezahlte Gegenleistung. Wir erstatten in diesem Fall nach Ziffer 6.8:

- nicht verbrauchte gekaufte MorphCoins zum Erwerbskurs (Ziffer 6.7);
- den auf die Zeit nach der Beendigung entfallenden Anteil des Premium-Preises;
- den Preis gebuchter, noch nicht durchgeführter Events;
- den Preis von Kursen, die du kostenpflichtig freigeschaltet hast und auf die du durch die Beendigung den Zugriff verlierst.

4.5 Nach der Beendigung löschen wir deine Daten nach Ziffer 17.2. Sichere Inhalte, die du behalten möchtest (zum Beispiel eigenen Code), vor der Beendigung; deine Daten kannst du vorher in den Kontoeinstellungen als Datei herunterladen (Ziffer 17.3).

5. Nutzungsrechte an Inhalten der Plattform

5.1 Du erhältst das einfache, nicht übertragbare Recht, die Inhalte der Plattform (Kurse, Videos, Texte, Aufgaben) für deine persönliche Aus- und Weiterbildung zu nutzen. Unternehmer dürfen die Inhalte für die Weiterbildung der Person nutzen, für die das Nutzerkonto angelegt ist.

5.2 Nicht erlaubt ist insbesondere, Inhalte aufzuzeichnen, herunterzuladen, zu vervielfältigen, öffentlich zugänglich zu machen, zu verkaufen oder sonst kommerziell zu verwerten, soweit dies nicht gesetzlich erlaubt ist oder wir es ausdrücklich gestatten. Inhalte, die unter einer offenen Lizenz stehen, darfst du nach den Bedingungen dieser Lizenz nutzen.

5.3 Je nach Kurs stellen wir Kursvideos als MP4-Dateien bereit oder betten sie von YouTube (Google) ein. YouTube-Videos werden erst nach deinem Klick geladen. Für die Wiedergabe dieser YouTube-Videos gelten zusätzlich die Nutzungsbedingungen von YouTube. Einzelheiten zur Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Videowiedergabe stehen in den Datenschutzhinweisen.

5.4 Das Nutzungsrecht an den kostenlosen Kontofunktionen besteht für die Dauer des Nutzungsvertrags. Für Premium gilt der tatsächlich bereitgestellte, bezahlte Zeitraum. Davon zu unterscheiden ist der weitere Kurszugang nach Ziffern 7.2 und 7.4. Die Löschung personenbezogener Daten allein beendet ein fortbestehendes kostenpflichtiges Nutzungsrecht nicht.

6. MorphCoins

6.1 MorphCoins sind das Zahlungsmittel innerhalb der Plattform. Du kannst MorphCoins kaufen (gekaufte MorphCoins) oder von uns als Belohnung erhalten (Belohnungs-Coins). Beide Arten werden in einem gemeinsamen Guthaben geführt und angezeigt. Den nicht verbrauchten Anteil gekaufter MorphCoins ermitteln wir aus deinen Käufen (Rechnungen), bereits erfolgten Erstattungen und deinem aktuellen Guthaben; dabei gelten Belohnungs-Coins als zuerst verbraucht (Ziffer 6.7).

6.2 Kauf: 100 MorphCoins kosten 1,00 € einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Je Kauf kannst du mindestens 500 und höchstens 1.000.000 MorphCoins erwerben. Die Bezahlung erfolgt über PayPal; andere Zahlungsarten bieten wir derzeit nicht an. Voraussetzung ist eine bestätigte E-Mail-Adresse und die Angabe deiner Rechnungsdaten: Als Verbraucher gibst du mindestens an, dass du nicht als Unternehmer handelst, und dein Land; als Unternehmer gibst du die vollständigen Rechnungsdaten einschließlich Umsatzsteuer-Identifikationsnummer an (Ziffer 22.3). Die MorphCoins werden nach nachgewiesenem Zahlungseingang und Vertragsbestätigung deinem Guthaben gutgeschrieben. Die Bestätigungs- und Bereitstellungsfrist zeigen wir im konkreten Angebot an. Du erhältst die Vertragsbestätigung und nach der Gutschrift die Rechnung per E-Mail (Ziffer 11).

6.3 Belohnungs-Coins vergeben wir für Beiträge zur Plattform: für von dir erstellte Aufgaben, die andere Nutzer positiv bewerten; an Kursleiter als Anteil am Preis der von ihnen durchgeführten Webinare und Coachings (derzeit 70 % des Preises); sowie im Einzelfall für weitere Beiträge, die wir mit dir vereinbaren, zum Beispiel das Erstellen von Kursinhalten oder das Melden von Sicherheitslücken. Die Höhe der Belohnung legen wir fest und können sie für die Zukunft ändern. Bereits gutgeschriebene Belohnungs-Coins bleiben erhalten.

6.4 Belohnungs-Coins werden deinem Guthaben erst gutgeschrieben, wenn deine E-Mail-Adresse bestätigt ist und deine Rechnungsdaten (Name, Anschrift, Land; bei Unternehmern zusätzlich die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) vollständig sind; die Gutschrift erfolgt, wenn du deine Rechnungsdaten bei bestätigter E-Mail-Adresse (gegebenenfalls erneut) speicherst. Bis dahin halten wir sie für dich zurück; die Höhe zurückgehaltener MorphCoins teilen wir dir auf Anfrage mit. Über Belohnungs-Coins, die eine Vergütung darstellen (insbesondere Anteile für Kursleiter), erstellen wir je Kalendermonat eine Gutschrift im Gutschriftverfahren (§ 14 Abs. 2 UStG), die wir dir nach Ablauf des Monats als PDF zur Verfügung stellen (derzeit auf Anfrage per E-Mail). Du erklärst dich mit diesem Verfahren einverstanden und teilst uns mit, wenn du als Unternehmer handelst.

6.5 Verwendung: Mit MorphCoins bezahlst du ausschließlich Leistungen auf der Plattform (Ziffer 2.2). MorphCoins sind nicht auf andere Nutzer übertragbar und können nicht bei Dritten oder außerhalb der Plattform eingelöst werden. Bei jeder Leistung zeigen wir den Preis in MorphCoins und den Euro-Gegenwert zum Erwerbskurs an.

6.6 MorphCoins verfallen nicht durch Zeitablauf. Auch eine Kontolöschung oder eine Kündigung lässt bestehendes Guthaben und daraus folgende Ansprüche nicht automatisch entfallen. Für die Erstattung nicht verbrauchter gekaufter MorphCoins gilt Ziffer 6.7, für die Erstattung eines Leistungspreises Ziffer

6.8. Aus der Gewährung von Belohnungs- Coins folgt für sich allein kein Anspruch auf Auszahlung in Euro. Weitergehende vertragliche und gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. Anfragen zur Abwicklung kannst du auch nach der Kontolöschung an hallo@bootstrap.academy richten.

6.7 Erstattung gekaufter MorphCoins: Nicht verbrauchte gekaufte MorphCoins erstatten wir dir jederzeit auf Anfrage per E-Mail an hallo@bootstrap.academy zum Erwerbskurs (100 MorphCoins = 1,00 €). Nicht verbraucht ist der Teil deines aktuellen Guthabens, der die Summe der von dir gekauften und noch nicht erstatteten MorphCoins nicht übersteigt. Wir erstellen eine Gutschrift und zahlen den Betrag innerhalb von 14 Tagen nach Eingang deiner Anfrage auf das PayPal-Konto zurück, mit dem du bezahlt hast; Kosten berechnen wir dafür nicht. Die erstatteten MorphCoins ziehen wir von deinem Guthaben ab. Stelle die Anfrage möglichst, bevor du dein Konto löschst. Besteht bei der Löschung deines Kontos ein nicht verbrauchter Anteil gekaufter MorphCoins, halten wir ihn in einer Schlussabrechnung fest, die deinen Namen, deine Anschrift, deine E-Mail-Adresse und gegebenenfalls deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer enthält und die wir zusammen mit deinen Rechnungen aufbewahren (Ziffer 11.5); auf dieser Grundlage erstatten wir auch nach der Löschung, wenn du die Erstattung per E-Mail verlangst und wir dich der Schlussabrechnung zuordnen können (in der Regel über die E-Mail-Adresse deines früheren Kontos). Jede Schlussabrechnung wird nur einmal erstattet. Deine gesetzlichen Rechte, insbesondere das Widerrufsrecht, bleiben unberührt.

6.8 Gesetzliche und in diesen AGB vorgesehene Erstattungen (zum Beispiel nach Widerruf, Minderung oder Vertragsbeendigung nach §§ 327m bis 327o BGB oder nach Ziffer 4.4) leisten wir mit demselben Zahlungsmittel, das du verwendet hast: Hast du mit gekauften MorphCoins bezahlt, erstatten wir nach deiner Wahl in MorphCoins oder in Euro zum Erwerbskurs auf dein PayPal-Konto. Hast du mit Belohnungs-Coins bezahlt, erstatten wir in Belohnungs-Coins. Eine Erstattung ausschließlich in MorphCoins gegen deinen Willen findet nicht statt.

6.9 Preise in MorphCoins können wir für die Zukunft ändern. Änderungen gelten nicht für bereits erworbene Leistungen und nicht für laufende Premium-Zeiträume. Den Erwerbskurs nach Ziffer 6.2 ändern wir nur nach Ziffer 20.2.

7. Kostenpflichtige Kurse

7.1 Einzelne Kurse sind kostenpflichtig. Den Preis zeigen wir auf der Kursseite in MorphCoins und in Euro an. Nach der Vertragsbestätigung schalten wir den Kurs innerhalb der im konkreten Angebot angegebenen Bereitstellungsfrist für dein Nutzerkonto frei (Ziffer 11).

7.2 Für die Freischaltung eines einzelnen kostenpflichtigen Kurses zahlst du einmalig; für den freigeschalteten Kurs entstehen keine weiteren Nutzungsentgelte. Eine Kontolöschung allein entzieht dir ein fortbestehendes Recht auf diesen Kurs nicht. Eine ausdrücklich erklärte Beendigung des betreffenden Kursvertrags und deren Folgen richten sich nach dem vereinbarten Vertrag und den gesetzlichen Vorschriften. Bei einer Beendigung durch uns gilt insbesondere Ziffer 4.4; die Rechte nach Ziffern 7.3 und 16 bleiben unberührt.

7.3 Wir dürfen Kursinhalte aktualisieren, verbessern und ergänzen und einzelne Lektionen durch gleichwertige ersetzen. Änderungen, die den Kurs für dich mehr als unerheblich beeinträchtigen, kündigen wir dir vorher in Textform an; dir stehen dann die Rechte aus § 327r BGB zu (Ziffer 16.4). Stellen wir einen kostenpflichtig freigeschalteten Kurs vollständig ein, erstatten wir dir den gezahlten Preis nach Ziffer 6.8.

7.4 Mit Premium (Ziffer 8) kannst du alle kostenpflichtigen Kurse während der Premium- Laufzeit nutzen, ohne sie einzeln freizuschalten. Bereits begonnene oder gesondert freigeschaltete Kurse kannst du auch nach dem Ende von Premium weiter nutzen; eine zusätzliche Freischaltung allein wegen des Premium-Endes ist dafür nicht erforderlich. Dadurch verlängert sich der Premium-Zeitraum nicht.

8. Premium

8.1 Leistungsumfang: Premium umfasst für die gebuchte Laufzeit den Zugriff auf alle Kurse der Plattform, auch auf kostenpflichtige Kurse (Ziffer 7.4), sowie die Nutzung von Quizzes, Zuordnungsaufgaben und Coding-Challenges ohne Verbrauch von Herzen (Ziffer 9.1). Nicht enthalten sind Webinare und Coachings (Ziffer 10). Der Kurskatalog kann sich während der Laufzeit ändern (Ziffer 16.4).

8.2 Preis und Laufzeit: Premium kostet 1.000 MorphCoins (10,00 €) für einen Monat oder 10.000 MorphCoins (100,00 €, entsprechend 8,33 € je Monat) für ein Jahr. Der Preis wird bei der wirksamen Bestellung im Voraus von deinem Guthaben abgebucht. Die neue Laufzeit beginnt mit der Bereitstellung nach Vertragsbestätigung, frühestens nach dem Ende eines bereits bezahlten Premium-Zeitraums. Der vollständig gekaufte Kalenderzeitraum wird ab diesem Beginn berechnet. Deine neue Laufzeit zählt erst, wenn wir dir Premium bereitgestellt haben. Bereits bezahlter Zugang und eine gesonderte Verlängerungsvereinbarung bleiben erhalten. Die Frist für Vertragsbestätigung und Bereitstellung ergibt sich aus dem konkreten Angebot; die tatsächlich zugeordnete Laufzeit kannst du in deiner Bestellübersicht herunterladen.

8.3 Ende der Laufzeit: Premium endet automatisch mit Ablauf der Laufzeit, wenn du die automatische Verlängerung nicht eingeschaltet hast. Eine Mindestlaufzeit über den gebuchten Zeitraum hinaus gibt es nicht.

8.4 Automatische Verlängerung (optional): Nach einer Premium-Bestellung kannst du auf der Seite „Abonnement“ eine monatliche automatische Verlängerung gesondert ausdrücklich bestellen. Vorher zeigen wir dir den Preis, die Verlängerungs- und Kündigungsregeln sowie die geltenden Vertragsbedingungen an. Eine AGB-Zustimmung oder ein manueller Nachkauf schaltet die Verlängerung nicht ein. Bisherige automatische Verlängerungen werden bei der Umstellung auf dieses Verfahren ausgeschaltet; bereits bezahlte Premium-Zeiträume bleiben erhalten. Ohne neue ausdrückliche Bestellung erfolgt keine weitere automatische Abbuchung.

Die neu bestellte Verlängerung läuft unbefristet zum vereinbarten Monatspreis, derzeit 1.000 MorphCoins (10,00 €). Wir bestätigen die Vereinbarung mit Vertragsbedingungen und Widerrufsbelehrung per E-Mail. Erst nach Versand dieser Bestätigung und nach Ablauf des bereits bezahlten Zeitraums buchen wir für jeden weiteren Kalendermonat den vereinbarten Preis vom vorhandenen Guthaben ab – bei Ablauf der Laufzeit, spätestens am folgenden Tag oder bei deiner nächsten Nutzung. Jeder Monat beginnt mit der Abbuchung.

Für die Bestätigung gilt das Laufzeitende, das bei deiner Verlängerungsbestellung feststand. Haben wir bis dahin keine Bestätigung versandt, schalten wir die Verlängerung aus. Es wird später nichts nachträglich abgebucht. Kaufst du selbst weitere Premium-Zeit, verschiebt sich die nächste Abbuchung. Die Frist für unsere Bestätigung bleibt gleich. Eine beendete Verlängerung wird dadurch nicht wieder eingeschaltet; dafür musst du sie ausdrücklich neu bestellen. Änderungen unserer aktuellen Preise ändern den bereits vereinbarten Verlängerungspreis nicht.

Ein Jahreszeitraum wird nicht automatisch erneut gebucht; ein neues Jahr kannst du gesondert bestellen (Ziffer 8.2). Reicht dein Guthaben nicht aus, endet Premium, die automatische Verlängerung wird abgeschaltet, und es entstehen keine weiteren Kosten. Du bist nicht verpflichtet, MorphCoins für eine Verlängerung nachzukaufen.

8.5 Kündigung: Du kannst Premium jederzeit kündigen – während der gebuchten Laufzeit zu deren Ende, nach einer automatischen Verlängerung zum Ende des laufenden Monats – über die Schaltfläche „Verträge hier kündigen“ im Fußbereich jeder Seite und die dortige Bestätigungsseite unter bootstrap.academy/vertrag-kuenden (§ 312k BGB), auf der Seite „Abonnement“ in deinem Konto durch Ausschalten der automatischen Verlängerung oder per E-Mail an hallo@bootstrap.academy. Kündigst du über die Kündigungsseite, bestätigen wir dir den Inhalt deiner Kündigung, Datum und Uhrzeit ihres Zugangs sowie den von dir gewünschten Beendigungszeitpunkt sofort per E-Mail (§ 312k Abs. 4 BGB). Ohne Terminangabe gilt im Zweifel der frühestmögliche Zeitpunkt. Wünschst du ausdrücklich eine spätere ordentliche Kündigung, endet die Verlängerung zum ersten vereinbarten Laufzeitende an deinem Wunschtage (Europe/Berlin) oder danach. Steht das genaue Laufzeitende noch nicht fest, bestätigen wir es gesondert. Auch die Zuordnung zum Vertrag bestätigen wir über einen geprüften Kontaktweg. Deine Kündigung wirkt rechtlich unabhängig davon, wann wir sie bearbeiten. Eine ausgeschaltete Verlängerung wird durch die Kündigung nicht erneut aktiviert.

Schaltest du die automatische Verlängerung auf der Seite „Abonnement“ aus, zeigt dir diese Seite das Ende der Laufzeit an; eine Kündigung per E-Mail bestätigen wir dir in Textform. Für den laufenden, bereits bezahlten Zeitraum erfolgt bei deiner Kündigung keine Erstattung. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund, dein Widerrufsrecht (siehe Widerrufsbelehrung) und deine Rechte bei Mängeln (Ziffer 16.2) bleiben unberührt.

8.6 Wir können Premium ordentlich nur zum Ende der laufenden Laufzeit kündigen. Stellen wir Premium vorher ein, gilt Ziffer 4.4 entsprechend.

9. Herzen

9.1 Herzen sind ein Spielelement. Jedes Nutzerkonto hat höchstens drei Herzen; angezeigt werden sie in halben und ganzen Herzen. Nur bei einer falschen Lösung in einem Quiz, einer Zuordnungsaufgabe oder einer Coding-Challenge wird ein ganzes Herz abgezogen. Richtige Lösungen sind kostenlos. Bei Coding-Challenges erfolgt der Abzug erst nach der Auswertung. Für Aufgaben, die du selbst erstellt hast, und mit Premium (Ziffer 8.1) werden keine Herzen abgezogen. Ohne ausreichende Herzen kannst du diese Aufgaben erst wieder bearbeiten, wenn deine Herzen aufgefüllt sind.

9.2 Deine Herzen werden täglich um 00:00 Uhr UTC (01:00 Uhr MEZ, 02:00 Uhr MESZ) automatisch und kostenlos vollständig aufgefüllt. Du kannst die Herzen außerdem jederzeit für 50 MorphCoins (0,50 €) zusätzlich auffüllen. Im konkreten Angebot zeigen wir die bestellte Menge in Herzen, den Höchstbestand und die Bereitstellungsfrist an. Die Auffüllung erfolgt nach Vertragsbestätigung nach Ziffer 11. Passt die bestellte Menge wegen einer inzwischen erfolgten kostenlosen Auffüllung nicht mehr in den Höchstbestand, bleibt die bezahlte, noch nicht erbrachte Bestellung zur Klärung erhalten; deine gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche werden dadurch nicht eingeschränkt.

9.3 Herzen haben keinen eigenen Geldwert und sind nicht übertragbar. Deine Rechte bei Widerruf, nicht erbrachter oder mangelhafter bezahlter Auffüllung bleiben unberührt. Für Premium gilt Ziffer 8.1.

10. Webinare und Coachings (Events)

10.1 Auf der Plattform werden Webinare (Online-Seminare für mehrere Teilnehmer) und Coachings (Einzeltermine) zu festen Terminen angeboten. Vertragspartner für die Buchung ist der Anbieter. Durchgeführt werden Events von Kursleitern; das sind Nutzer der Plattform, die die auf der Plattform genannten Voraussetzungen für das Anbieten von Events erfüllen, sowie unser Team. Welche Preise ein Kursleiter für Webinare verlangen darf, hängt von seinen Bewertungen durch Teilnehmer ab. Termin, Dauer, Inhalt, Kursleiter und Preis ergeben sich aus der jeweiligen Beschreibung.

10.2 Buchung: Kostenpflichtige Termine buchst du mit MorphCoins nach Ziffer 11; der Preis wird bei der wirksamen Buchung abgebucht. Du erhältst eine Vertragsbestätigung per E-Mail. Den Buchungszugang stellen wir nach Vertragsbestätigung vor dem vereinbarten Beginn bereit. Fehlt der Zugang oder kommt er zu spät, gilt der Termin dadurch nicht als durchgeführt. Deine Buchung, Zahlung und Ansprüche bleiben erhalten, bis der Fall geklärt ist. Der Termin findet online statt: Coachings in einem Videokonferenzraum bei Jitsi Meet (meet.jit.si, betrieben von 8x8, Inc.), Webinare über den vom Kursleiter angegebenen Konferenzlink. Du brauchst dafür ein Gerät mit Kamera, Mikrofon und Internetverbindung.

10.3 Stornierung durch dich: Du kannst einen gebuchten Termin vor seinem Beginn in deinem Kalender auf der Plattform (bis 24 Stunden vor Beginn) oder per E-Mail an hallo@bootstrap.academy stornieren. Maßgeblich ist der Zeitpunkt, zu dem uns deine Stornierung zugeht. Es gilt:

- a) Stornierst du bis sieben Tage vor Beginn des Termins, ist die Stornierung kostenlos; wir erstatten den vollen Preis.
- b) Stornierst du später, aber mindestens 24 Stunden vor Beginn, behalten wir als pauschale Entschädigung 50 % des Preises ein und erstatten die übrigen 50 %.
- c) Stornierst du weniger als 24 Stunden vor Beginn oder nimmst du ohne Stornierung nicht teil, behalten wir den vollen Preis als pauschale Entschädigung ein.

Die Pauschalen nach b) und c) entsprechen dem Ausfall, der uns und dem Kursleiter bei einer so kurzfristigen Absage nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge entsteht, weil der Termin für dich freigehalten wurde und in dieser Zeit regelmäßig nicht mehr anderweitig vergeben werden kann. Dir bleibt ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass uns kein Schaden oder ein wesentlich geringerer Schaden als die Pauschale entstanden ist; in diesem Fall erstatten wir den entsprechend höheren Betrag. Konnten wir den Platz oder den Termin anderweitig vergeben, erstatten wir den vollen Preis. Mehr als den Preis des Termins schuldest du uns wegen einer Stornierung oder Nichtteilnahme in keinem Fall. Erstattungen leisten wir nach Ziffer 6.8 in der Art von MorphCoins, mit der du bezahlt hast. Dein Widerrufsrecht als Verbraucher (siehe Widerrufsbelehrung) und das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleiben unberührt; widerrufst du innerhalb der Widerrufsfrist, bevor der Termin begonnen hat, erstatten wir den vollen Preis.

10.4 Absage durch uns oder den Kursleiter: Fällt ein Termin aus Gründen aus, die nicht bei dir liegen (zum Beispiel Erkrankung des Kursleiters, technische Störung auf unserer Seite, zu wenige Teilnehmer), erstatten wir den vollen Preis nach Ziffer 6.8. Bieten wir einen Ersatztermin an, kannst du diesen wahrnehmen oder die Erstattung wählen.

10.5 Wenn du dein Konto löschst, stornierst oder widerrufst du damit keine gebuchten Events. Du verzichst auch nicht auf den gezahlten Preis oder deine weiterhin bestehenden Ansprüche auf Leistung und Erstattung. Möchtest du eine Buchung zugleich beenden, teile uns dies ausdrücklich mit; für eine

gewöhnliche Stornierung gilt Ziffer 10.3, für eine Absage durch uns oder den Kursleiter Ziffer 10.4. Ein Widerruf und andere Beendigungsgründe werden nach ihren jeweiligen Voraussetzungen behandelt. Für die weitere Wahrnehmung deiner Rechte kannst du dich auch nach der Kontolöschung an hallo@bootstrap.academy wenden. Können von dir als Kursleiter angebotene Termine nicht mehr stattfinden, werden sie abgesagt; für die Teilnehmer gilt Ziffer 10.4. Deine eigenen bereits entstandenen Ansprüche werden dadurch nicht automatisch aufgehoben.

10.6 Während eines Events darfst du keine Aufzeichnungen anfertigen, es sei denn, alle Beteiligten stimmen zu. Wer einen Termin nachhaltig stört, kann vom Kursleiter ausgeschlossen werden; ein Anspruch auf Erstattung besteht dann nicht, wenn du die Störung zu vertreten hast.

10.7 Wir schulden die ordnungsgemäße Durchführung des Events, nicht einen bestimmten Lern- oder Prüfungserfolg.

11. Bestellvorgang, Preise, Zahlung und Rechnungen

11.1 Ablauf einer Bestellung: Du wählst die Leistung aus (MorphCoins, Kurs, Premium, Auffüllen der Herzen, Event). Vor der Bestellung zeigen wir dir die wesentlichen Merkmale der Leistung, den Gesamtpreis in MorphCoins und in Euro einschließlich Umsatzsteuer, bei Premium die Laufzeit und die gesonderte automatische Verlängerung sowie die Hinweise zum Widerrufsrecht und die Bestätigungs- und Bereitstellungsfrist an. Du nimmst das konkrete Angebot einschließlich seiner AGB und Widerrufsinformationen an und verlangst gesondert den Beginn vor Ablauf der Widerrufsfrist. Der genaue Wortlaut steht im Angebot und in der Widerrufsbelehrung; eine Kenntnisbestätigung über einen vorzeitigen Verlust des Widerrufsrechts wird bei diesen Einzelbestellungen nicht verlangt oder unterstellt. Deine Eingaben kannst du bis zum Klick auf die Bestellschaltfläche korrigieren oder die Bestellung abbrechen. Mit „zahlungspflichtig bestellen“ übermittelst du deine verbindliche Annahme des konkreten Angebots.

11.2 Vertragsschluss und Bereitstellung: Der Vertrag kommt mit Eingang deiner Annahme des noch gültigen konkreten Angebots zustande, sofern dessen Bestellvoraussetzungen erfüllt sind. Eine abgelehnte Bestellung, etwa wegen eines abgelaufenen Angebots oder fehlenden MorphCoin-Guthabens, führt zu keiner Abbuchung oder späteren automatischen Bestellung. Vertragsschluss, Zahlung und Bereitstellung sind getrennte Schritte.

Wir senden an deine bestätigte E-Mail-Adresse die Vertragsbestätigung mit dem konkreten Vertragsinhalt, deinen tatsächlich abgegebenen Erklärungen sowie den vereinbarten AGB und Widerrufsinformationen als unveränderlichen Kopien. In deiner Bestellübersicht findest du diese Dokumente und siehst, ob die Leistung bereitgestellt wurde. Die neue Leistung wird erst nach Vertragsbestätigung bereitgestellt; bei MorphCoins ist zusätzlich nachgewiesener Zahlungseingang erforderlich. Die im Angebot vereinbarte Bestätigungs- und Bereitstellungsfrist läuft ab der wirksamen Bestellung, bei Events spätestens bis zum vereinbarten Beginn.

Ist die Frist abgelaufen, holen wir eine fehlende Bereitstellung nicht automatisch nach. Die Bestellung und Zahlung bleiben gespeichert, bis der Fall geklärt ist. Deine Ansprüche bleiben bestehen; eine Erstattung erfolgt dadurch noch nicht. Bei Verbindungsproblemen öffne die ursprüngliche Bestellung in deiner Bestellübersicht. Damit bestellst du nichts erneut.

11.3 Preise: Alle Euro-Preise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer (derzeit 19 %). Der Euro-Gegenwert von Preisen in MorphCoins entspricht dem Erwerbskurs nach Ziffer 6.2. Weitere Kosten entstehen nicht; die Kosten deiner Internetverbindung trägst du selbst.

11.4 Zahlung: MorphCoins bezahlst du über PayPal; die Zahlung ist mit der Bestellung fällig. Alle anderen Leistungen bezahlst du mit MorphCoins aus deinem Guthaben; reicht das Guthaben nicht aus, kommt keine Bestellung zustande. Eine Bezahlung in Raten bieten wir nicht an.

11.5 Rechnungen über den Kauf von MorphCoins stellen wir elektronisch als PDF aus und senden sie mit der Kaufbestätigung an deine hinterlegte E-Mail-Adresse; auf Anfrage senden wir dir eine Rechnung erneut zu. Gutschriften stellen wir nach den Ziffern 6.4 und 6.7 als PDF bereit. Rechnungen und Gutschriften bewahren wir nach den steuerrechtlichen Vorschriften acht Jahre auf.

12. Minderjährige

12.1 Personen unter 16 Jahren dürfen kein Nutzerkonto anlegen. Erfahren wir, dass ein Konto von einer Person unter 16 Jahren angelegt wurde, löschen wir es; für gekaufte MorphCoins gilt Ziffer 6.7 entsprechend.

12.2 Nutzer, die 16 oder 17 Jahre alt sind, dürfen die kostenlosen Leistungen ohne Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter nutzen. Für kostenpflichtige Leistungen (MorphCoins, Kurse, Premium, Auffüllen der Herzen, Events) gelten die §§ 107 bis 110 BGB: Der Vertrag ist wirksam, wenn die gesetzlichen Vertreter vorher eingewilligt haben oder ihn nachträglich genehmigen (§§ 107, 108 BGB) oder wenn der Minderjährige den Preis mit Mitteln bezahlt, die ihm zu diesem Zweck oder zur freien Verfügung von den gesetzlichen Vertretern oder mit deren Zustimmung von einem Dritten überlassen wurden (§ 110 BGB). Bestellst du als Minderjähriger eine kostenpflichtige Leistung, bestätigst du damit, dass eine dieser Voraussetzungen vorliegt; bei Zweifeln dürfen wir einen Nachweis verlangen und die Bestellung bis dahin zurückstellen.

12.3 Gesetzliche Vertreter erreichen uns bei Fragen zu einem Konto unter hallo@bootstrap.academy. Genehmigen sie einen Vertrag nicht, machen wir ihn rückgängig und erstatten die erhaltenen Zahlungen nach Ziffer 6.8.

13. Pflichten der Nutzer

13.1 Du bist verpflichtet,

- bei der Registrierung und bei Bestellungen richtige und vollständige Angaben zu machen und diese aktuell zu halten;
- nur ein Nutzerkonto zu führen und es keiner anderen Person zur Nutzung zu überlassen;
- deine Zugangsdaten geheim zu halten;
- die Plattform nur im Rahmen dieser AGB und der geltenden Gesetze zu nutzen.

13.2 Untersagt ist insbesondere,

- Sicherheitsmaßnahmen, Zugriffsbeschränkungen, das Herzen- oder MorphCoins-System oder die Bestenliste zu umgehen oder zu manipulieren, zum Beispiel durch Mehrfachkonten, Skripte oder das Ausnutzen von Fehlern;
- Inhalte der Plattform automatisiert und massenhaft abzurufen (Scraping) oder die Plattform durch automatisierte Zugriffe zu beeinträchtigen. Die Nutzung der öffentlich dokumentierten Programmierschnittstelle für eigene Werkzeuge ist erlaubt, solange sie diese AGB einhält und die Plattform nicht beeinträchtigt;

- Schadsoftware, Code oder Inhalte einzustellen, die die Plattform, unsere Systeme oder andere Nutzer schädigen oder die Code-Ausführungsumgebung angreifen sollen;
- in eingereichtem Code oder in Aufgaben Zugangsdaten, Geheimnisse oder personenbezogene Daten Dritter zu hinterlegen;
- rechtswidrige Inhalte einzustellen, insbesondere Inhalte, die Urheber-, Marken- oder Persönlichkeitsrechte verletzen oder die beleidigend, bedrohend, volksverhetzend, gewaltverherrlichend, pornografisch oder jugendgefährdend sind;
- andere Nutzer zu belästigen, zu täuschen oder unaufgefordert zu Werbezwecken anzusprechen;
- die Plattform für Werbung oder für kommerzielle Angebote zu nutzen, die nicht Teil der Plattform sind;
- das Melde- und Bewertungssystem missbräuchlich zu verwenden, etwa durch wissentlich falsche Meldungen.

13.3 Prüfe Dateien und Code, die du einreichst oder hochlädst, vor der Übermittlung auf Schadsoftware.

13.4 Verstöße können zu Maßnahmen nach den Ziffern 14 und 15 führen. Gesetzliche Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.

14. Nutzerinhalte, Moderation und Meldeverfahren

14.1 Nutzerinhalte sind alle Inhalte, die du auf der Plattform einstellst: von dir erstellte Aufgaben und Quizfragen, eingereichter Code, Bewertungen und Meldungen, dein Nickname und dein Anzeigename sowie Kurzbeschreibung und Schlagwörter in deinem Profil; bei Kursleitern auch die Beschreibungen ihrer Events. Für deine Nutzerinhalte bist du verantwortlich. Wir prüfen Nutzerinhalte nicht vorab.

14.2 Du räumst uns an deinen Nutzerinhalten das einfache, räumlich unbeschränkte, unentgeltliche Recht ein, sie zum Betrieb der Plattform zu speichern, zu vervielfältigen, anderen Nutzern anzuzeigen, eingereichten Code auszuführen und Aufgaben, die du für andere Nutzer erstellt hast, diesen zugänglich zu machen. Das Recht endet, wenn du den Inhalt oder dein Konto löschst; Kopien in Datensicherungen werden nach den in den Datenschutzhinweisen genannten Fristen gelöscht. Weitergehende Rechte, insbesondere zur Nutzung für Werbung oder zum Training von KI-Modellen, räumst du uns nicht ein. Du versicherst, dass du über die erforderlichen Rechte an deinen Nutzerinhalten verfügst.

14.3 Beschränkungen für Nutzerinhalte: Es gelten die Regeln in Ziffer 13.2 und die gesetzlichen Vorschriften. Von Nutzern erstellte Aufgaben und die dazu vorgegebenen Lösungen dürfen außerdem keine wesentlichen sachlichen Fehler aufweisen; Aufgaben müssen einen nachvollziehbaren Bezug zum angegebenen Skill haben. Beanstandungen erläutern wir konkret. Bloßes Missfallen oder eine negative Bewertung belegen keinen Verstoß.

Bei behebbaren Qualitätsmängeln berücksichtigen wir eine Korrektur als milderer Mittel. Du kannst uns eine Korrektur zur Umsetzung vorschlagen oder die Aufgabe löschen und eine korrigierte Aufgabe neu erstellen. Ein sachlicher Fehler allein rechtfertigt keine Sperre deiner Erstellerfunktion. Für weitergehende Maßnahmen gelten insbesondere die Voraussetzungen und die Verhältnismäßigkeit nach Ziffer 15.

Eine vertragliche Regel wenden wir nur an, wenn ihre Geltung für den betroffenen Inhalt und den maßgeblichen Zeitpunkt belegt ist. Die Annahme der neuesten AGB-Fassung für ein Konto allein genügt dafür nicht. Wir berücksichtigen deine Rechte, insbesondere die Meinungsfreiheit.

14.4 So moderieren wir: Meldungen und Entscheidungen werden als zusammengehöriger Fall dokumentiert. Eine Aufgabe kann vorläufig automatisch ausgeblendet werden, wenn eine Meldung einen wesentlichen sachlichen Fehler oder einen fehlenden Bezug zum Skill ausreichend konkret beschreibt. Dasselbe gilt, wenn eine Aufgabe mindestens zehn negative und mehr negative als positive Bewertungen erhält. Wir blenden Inhalte nur dann automatisch aus, wenn belegt ist, dass die jeweilige Regel und dieses Verfahren für den betroffenen Inhalt gelten. Andernfalls prüft zuerst ein Mensch, ob eine Beschränkung gerechtfertigt ist.

Andere oder unzureichend bestimmte Meldungen führen zunächst zur menschlichen Prüfung. Dringende Hinweise auf rechtswidrige Inhalte oder Gefahren werden ihrer Dringlichkeit entsprechend behandelt. Eine Meldung oder Bewertung bedeutet noch nicht, dass ein Mensch einen Verstoß festgestellt hat.

Jede vorläufige Ausblendung wird menschlich überprüft. Die prüfende Person entscheidet, ob die Ausblendung aufgehoben wird oder bestehen bleibt, ob der Inhalt korrigiert oder entfernt wird, und begründet das Ergebnis. Wird die Maßnahme aufgehoben, entfällt die Beschränkung dieses Falls. Andere selbständig begründete Beschränkungen bleiben bestehen; von dir zurückgezogene Inhalte werden nicht gegen deinen Willen erneut veröffentlicht.

Mögliche Maßnahmen sind Hinweise oder Verwarnungen, Ausblenden oder Entfernen von Inhalten, Sperren der Ersteller- oder Meldefunktion, Kontosperren und eine außerordentliche Kündigung nach Ziffer 15. Eine erfolglose Meldung allein rechtfertigt keine Meldesperre. Die öffentlichen Wege für Meldungen rechtswidriger Inhalte und Beschwerden bleiben erreichbar.

Über Funktions- und Kontosperren entscheidet ein Mensch. Bei Funktionssperren aus der Bearbeitung einer Meldung gilt grundsätzlich die Staffel von 3, dann 7, dann 30 Tagen und anschließend einer unbefristeten Sperre, abhängig von früheren Sperren derselben Art. Aufgehobene Sperren zählen nicht mit. Frühere Sperren zählen nur, wenn ihre Grundlage geklärt und belegt ist. Auch bei dieser Staffel prüfen wir immer, ob die Sperre gerechtfertigt ist und ob ihr Umfang und ihre Dauer nach Ziffer 15.2 angemessen sind. Soweit Art. 23 DSA anwendbar ist, gelten dessen zusätzliche Anforderungen, insbesondere eine vorherige Warnung, eine angemessene Befristung und eine Einzelfallprüfung von Häufigkeit, Schwere, Folgen und erkennbarer Absicht.

14.5 Meldung rechtswidriger Inhalte: Du kannst rechtswidrige Inhalte auch ohne Nutzerkonto per E-Mail an hallo@bootstrap.academy melden. Bitte nenne die genaue Fundstelle, insbesondere einen Link, erläutere die vermutete Rechtswidrigkeit und erkläre, dass du nach bestem Wissen von der Richtigkeit und Vollständigkeit deiner Angaben überzeugt bist. Gib deinen Namen und deine E-Mail-Adresse an; dies ist bei Meldungen zu sexuellem Missbrauch von Kindern nicht erforderlich.

Soweit geeignete elektronische Kontaktangaben vorliegen, bestätigen wir den Eingang unverzüglich und teilen dir unsere Entscheidung ohne unangemessene Verzögerung mit. Wir bearbeiten Meldungen zeitnah, sorgfältig, objektiv und frei von Willkür. Unsere Mitteilung erläutert das Ergebnis, den Einsatz automatisierter Mittel bei Bearbeitung oder Entscheidung und die verfügbaren Überprüfungsmöglichkeiten nach Ziffer 14.7. Dies gilt auch, wenn wir keine Maßnahme ergreifen.

14.6 Begründung unserer Entscheidungen: Für eine Beschränkung erhältst du eine klare, auf deinen Fall bezogene Begründung spätestens mit ihrem Wirksamwerden im Moderationsbereich unter [/moderation](#). Das gilt auch für vorläufige automatische Ausblendungen. Bei wichtigen tatsächlichen Auswirkungen auf deine Inhalte, Funktionen oder deinen Kontozugang senden wir dir zusätzlich eine E-Mail an eine uns

bekannte geeignete Kontaktadresse. Gewöhnliche Eingänge, reine Statusmeldungen und historische Vorgänge bleiben im Moderationsbereich. Das Übernehmen alter Moderationsfälle oder eine technische Umstellung löst keine E-Mail aus.

Die Begründung nennt den betroffenen Inhalt, die Maßnahme, ihren Umfang und ihre Dauer oder die Voraussetzungen ihres Endes, die maßgeblichen Tatsachen und Umstände, den Einsatz automatisierter Mittel sowie die einschlägige Rechtsvorschrift oder anwendbare AGB-Regel mit einer fallbezogenen Erläuterung. Bei einer automatischen vorläufigen Maßnahme benennen wir den Auslöser und stellen klar, dass noch keine menschliche Feststellung eines Verstoßes vorliegt. Außerdem erläutern wir deine Überprüfungsmöglichkeiten.

Angaben meldender Personen und private Unterlagen übernehmen wir nicht ungeprüft in deine Begründung. Wir stellen die für deine Verteidigung erforderlichen Tatsachen verständlich dar und berücksichtigen dabei die Rechte anderer Personen. Spätere Entscheidungen und Änderungen werden gesondert mitgeteilt; frühere Entscheidungen werden dadurch nicht nachträglich umgeschrieben.

Für Maßnahmen aufgrund behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen gelten die hierfür vorgeschriebenen Informations- und Rechtsbehelfsregeln. Eine interne Überprüfung kann eine verbindliche Anordnung nicht aufheben.

14.7 Überprüfung und Zugang: Gegen Maßnahmen nach den Ziffern 14.3 bis 14.6 und 15 sowie gegen unsere Entscheidung über deine Meldung kannst du kostenlos im Moderationsbereich unter /moderation oder per E-Mail an hallo@bootstrap.academy Beschwerde einlegen und deinen Standpunkt darlegen. Diese Möglichkeit besteht mindestens sechs Kalendermonate ab dem Tag, an dem du über die betreffende Entscheidung informiert worden bist. Die Frist beginnt nicht schon, wenn wir eine Entscheidung speichern oder eine Nachricht zu versenden versuchen. Wir weisen eine Beschwerde nicht allein deshalb ab, weil eine automatisch berechnete Frist abgelaufen ist.

Eine fachkundige Person überprüft die Entscheidung und deine Einwände; die Beschwerdeentscheidung erfolgt nicht ausschließlich automatisiert. Soweit bei der Größe unseres Teams möglich, ist diese Person an der ursprünglichen Entscheidung nicht beteiligt gewesen. Wir bearbeiten Beschwerden zeitnah, sorgfältig, diskriminierungsfrei und ohne Willkür und teilen dir das begründete Ergebnis ohne unangemessene Verzögerung in Textform mit. Eine nicht gerechtfertigte Maßnahme heben wir ohne unangemessene Verzögerung auf oder passen sie an.

Der Moderationsbereich bleibt auch bei einer Kontosperrung und ohne Zustimmung zu einer neuen AGB-Fassung erreichbar. Mit einem bestehenden Konto kannst du dich wie gewohnt anmelden oder den gesonderten Zugang nutzen: mit deinem Passwort und gegebenenfalls dem zweiten Faktor oder mit einem bereits verknüpften Anmeldedienst. Dieser Zugang hebt eine Kontosperrung nicht auf und erstellt kein neues Konto.

Nach einer Kontolöschung und als meldende Person ohne Konto kannst du einen Zugang zum jeweiligen Fall an eine aktuelle Kontaktadresse anfordern. Vor der Freigabe prüfen wir deine Berechtigung. Über diesen Zugang kannst du nur den jeweiligen Fall einsehen und bearbeiten. Für Rechte am Konto prüfen wir zusätzlich, ob du dazu berechtigt bist. Die Rechte nach Ziffer 15.4 bleiben bestehen.

Gesetzliche Beschwerde- und Rechtsschutzmöglichkeiten, einschließlich des Rechtswegs zu den Gerichten, bleiben unberührt. Du musst unsere interne Überprüfung dafür nicht zuvor ausschöpfen. Soweit Art. 21 DSA anwendbar ist, kannst du dich auch an eine zuständige zertifizierte außergerichtliche

Streitbeilegungsstelle wenden; die für deinen Fall verfügbaren Möglichkeiten nennen wir in der Entscheidung.

14.8 Zentrale Kontaktstelle nach Art. 11 und Art. 12 der Verordnung (EU) 2022/2065 (Digital Services Act) für Behörden und für Nutzer: hallo@bootstrap.academy. Kommunikation ist auf Deutsch und Englisch möglich.

15. Einschränkung und Sperrung des Kontos, außerordentliche Kündigung

15.1 Wir dürfen dein Konto oder einzelne Funktionen nur einschränken oder sperren, wenn du gegen diese AGB oder gegen Gesetze verstoßen hast, wenn von deinem Konto eine konkrete Gefahr für die Sicherheit der Plattform, unserer Systeme oder anderer Nutzer ausgeht oder wenn wir dazu gesetzlich oder behördlich verpflichtet sind. Ein bloßer Hinweis Dritter genügt dafür nicht; wir prüfen jede Meldung selbst.

15.2 Wir wählen die mildeste geeignete Maßnahme (Ziffer 14.4) und hören dich vorher an, es sei denn, sofortiges Handeln ist erforderlich, zum Beispiel bei offensichtlich rechtswidrigen Inhalten, bei Angriffen auf die Plattform oder aufgrund einer gesetzlichen Pflicht. Sperren befristen wir, soweit nicht ein schwerer oder wiederholter Verstoß eine dauerhafte Sperre rechtfertigt.

15.3 Jede Maßnahme begründen wir nach Ziffer 14.6. Du kannst sie nach Ziffer 14.7 überprüfen lassen.

15.4 Während einer Sperre deines Kontos buchen wir keine MorphCoins ab, und die automatische Verlängerung von Premium ruht. Einen laufenden, bezahlten Premium-Zeitraum verlängern wir nach deiner Wahl um die Dauer der Sperre oder erstatten den auf die Sperre entfallenden Anteil nach Ziffer 6.8. Gebuchte Events, an denen du wegen der Sperre nicht teilnehmen kannst, erstatten wir. Auch während einer Sperre deines Kontos, während der du dich nicht anmelden kannst, stellen wir dir auf Anfrage deine Daten in einem maschinenlesbaren Format bereit (Ziffer 17.3). Nach entsprechendem Berechtigungsnachweis sind Export, ursprüngliche Bestellunterlagen und Kontolöschung auch über den gesonderten Rechtezugang unter [/moderation](#) erreichbar. Die öffentlichen Kündigungs- und Widerrufswegen bleiben offen. Wir löschen dein Konto auch auf deine Anfrage per E-Mail (Ziffer 4.2); für gekaufte MorphCoins gilt Ziffer 6.7.

15.5 Bei einem schweren Verstoß oder bei wiederholten Verstößen trotz Verwarnung können wir den Nutzungsvertrag außerordentlich ohne Frist kündigen (§ 314 BGB). Dasselbe Recht hast du, wenn wir unsere Pflichten schwerwiegend verletzen. Bei einer außerordentlichen Kündigung durch uns erstatten wir nicht verbrauchte gekaufte MorphCoins (Ziffer 6.7) und den auf die Zeit nach der Kündigung entfallenden Anteil des Premium-Preises; Schadensersatzansprüche gegen dich bleiben unberührt und können wir gegen die Erstattung aufrechnen.

16. Verfügbarkeit, Wartung, Änderungen und Gewährleistung

16.1 Wir bemühen uns, die Plattform rund um die Uhr verfügbar zu halten, versprechen aber keine ununterbrochene Verfügbarkeit. Wartungsarbeiten, die die Plattform vorübergehend unerreichbar machen, kündigen wir, soweit möglich, vorher auf der Plattform an und führen sie nach Möglichkeit außerhalb der Hauptnutzungszeiten durch. Störungen beheben wir so schnell, wie es uns möglich ist.

16.2 Rechte bei Mängeln kostenpflichtiger Leistungen: Für MorphCoins, Kurse, Premium, das Auffüllen der Herzen und Events gelten die gesetzlichen Vorschriften über Verträge über digitale Produkte (§§ 327 ff. BGB) beziehungsweise das gesetzliche Gewährleistungsrecht. Entspricht eine Leistung nicht dem Vertrag – zum Beispiel, weil ein freigeschalteter Kurs oder Premium über längere Zeit nicht nutzbar ist –, kannst du insbesondere Nacherfüllung verlangen (§ 327i BGB), den Preis mindern (§ 327n BGB), den Vertrag beenden (§ 327m BGB) und Schadensersatz verlangen. Bei Premium muss die Leistung während der gesamten Laufzeit vertragsgemäß sein; wir stellen die dafür erforderlichen Aktualisierungen bereit (§ 327f BGB). Mängel meldest du bitte an hallo@bootstrap.academy.

16.3 Kostenlose Leistungen: Auch für kostenlose digitale Leistungen, für die du uns personenbezogene Daten bereitstellst, gelten die §§ 327 ff. BGB (§ 327 Abs. 3 BGB). Ein Anspruch auf den Fortbestand einzelner kostenloser Funktionen besteht nicht (Ziffer 2.4).

16.4 Änderungen kostenpflichtiger digitaler Produkte, die über das zur Erhaltung der Vertragsmäßigkeit Erforderliche hinausgehen (zum Beispiel neue Funktionen, aktualisierte Kursinhalte, der Ersatz einzelner Lektionen, die Anpassung an neue technische Umgebungen oder Sicherheitsanforderungen), dürfen wir vornehmen, wenn dafür ein triftiger Grund besteht – insbesondere Sicherheit, technische Weiterentwicklung, rechtliche Anforderungen oder inhaltliche Aktualisierung –, dir dadurch keine zusätzlichen Kosten entstehen und wir dich klar und verständlich über die Änderung informieren (§ 327r BGB). Beeinträchtigt eine Änderung deinen Zugriff oder die Nutzbarkeit mehr als unerheblich, informieren wir dich vorher per E-Mail über die Merkmale und den Zeitpunkt der Änderung; du kannst den betroffenen Vertrag dann innerhalb von 30 Tagen kostenlos beenden und erhältst eine Erstattung nach §§ 327o, 327p BGB und Ziffer 6.8.

16.5 Technische Voraussetzungen: ein aktueller Browser mit aktiviertem JavaScript und eine Internetverbindung; für Events zusätzlich Kamera und Mikrofon. Wir unterstützen die jeweils aktuellen Versionen verbreiteter Browser.

17. Datenschutz und Daten nach Vertragsende

17.1 Welche personenbezogenen Daten wir verarbeiten, steht in unseren Datenschutzhinweisen unter bootstrap.academy/docs/privacy. Sie sind nicht Teil dieser AGB.

17.2 Bei einer Kontolöschung entfernen wir nicht mehr benötigte Konto-, Profil- und Nutzungsdaten. Manche Unterlagen müssen wir weiter aufbewahren: für laufende Verträge, wegen einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht oder um Rechtsansprüche geltend zu machen, auszuüben oder abzuwehren. Wir speichern sie getrennt von deinem Konto und nur in dem Umfang und für den Zweck, für den sie noch nötig sind. Dazu können ursprüngliche Erklärungen, Vertrags- und Zahlungsunterlagen sowie notwendige Zuordnungs- und Kontaktangaben gehören. Eine Kontolöschung allein macht diese Unterlagen nicht anonym. Einzelheiten stehen in den Datenschutzhinweisen.

17.3 Deine Daten kannst du jederzeit in den Kontoeinstellungen („Meine Daten herunterladen“) in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format (JSON) herunterladen. Kannst du dich nicht anmelden, etwa während einer Sperre, stellen wir dir die Datei auf Anfrage innerhalb eines Monats bereit.

18. Haftung

18.1 Wir haften unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, aus der Übernahme einer Garantie, nach dem Produkthaftungsgesetz sowie nach Art. 82 DSGVO.

18.2 Bei einfach fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht haften wir – außer in den Fällen der Ziffer 18.1 – nur für den vertragstypischen, bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung du regelmäßig vertrauen darfst.

18.3 Im Übrigen ist unsere Haftung für einfache Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die Ziffern 18.1 bis 18.3 gelten auch für die Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

18.4 Deine gesetzlichen Rechte bei Mängeln digitaler Produkte (§§ 327 ff. BGB) und die Erstattungsansprüche nach diesen AGB werden durch diese Ziffer nicht eingeschränkt.

18.5 Unsere Verantwortung für Nutzerinhalte richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Das Melde- und Prüfverfahren beschreibt Ziffer 14. Unsere eigenen vertraglichen Pflichten als Anbieter von Events nach Ziffer 10 bleiben hiervon unberührt.

19. Freistellung

19.1 Du stellst uns von Ansprüchen Dritter frei, die diese wegen einer schuldhaften Verletzung von Rechten Dritter, dieser AGB oder gesetzlicher Vorschriften durch dich gegen uns geltend machen, einschließlich der angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung in gesetzlicher Höhe. Die Freistellungspflicht entfällt, soweit du die Rechtsverletzung nicht zu vertreten hast oder wir sie mitverursacht haben.

19.2 Du bist verpflichtet, uns über drohende Ansprüche Dritter unverzüglich zu informieren, sobald du davon Kenntnis erlangst. Wir informieren dich unverzüglich über Ansprüche, die Dritte gegen uns erheben, geben dir Gelegenheit zur Stellungnahme und schließen keinen Vergleich ohne deine Zustimmung, die du nicht unbillig verweigern darfst.

20. Änderungen dieser AGB

20.1 Wir können diese AGB für die Zukunft ändern. Über jede Änderung informieren wir dich mindestens sechs Wochen vor dem Wirksamwerden per E-Mail an deine hinterlegte Adresse und auf der Plattform. In der Mitteilung nennen wir die geänderten Regelungen, den vorgesehenen Zeitpunkt der Änderung und deine Rechte nach dieser Ziffer.

20.2 Änderungen, die deine Zustimmung erfordern: Änderungen, die den Leistungsumfang der Plattform oder kostenpflichtiger Leistungen, Preise, den Erwerbskurs, die Regeln für MorphCoins, Premium, Herzen oder Events, die Laufzeit- und Kündigungsregeln, die Haftung oder diese Ziffer betreffen, werden nur wirksam, wenn du ihnen ausdrücklich zustimmst. Soweit wir dir eine Änderung eines bestehenden Vertrags anbieten, kannst du das Angebot ausdrücklich annehmen oder ablehnen. Dein Schweigen gilt nicht als Zustimmung. Lehnst du die neue Fassung ab, gilt für bestehende Verträge die bisherige

Fassung weiter; neue kostenpflichtige Leistungen kannst du dann nur zu den bei der Bestellung geltenden Bedingungen erwerben (Ziffer 20.4). Wir können den Nutzungsvertrag in diesem Fall nach Ziffer 4.3 kündigen; Ziffer 4.4 gilt.

20.3 Dein Schweigen oder die bloße weitere Nutzung der Plattform gilt nicht als Annahme einer geänderten Vertragsfassung. Die Veröffentlichung einer neuen Fassung ändert bestehende Verträge nicht.

20.4 Für jede kostenpflichtige Bestellung gilt die Fassung dieser AGB, die wir dir bei der Bestellung anzeigen.

21. Streitbeilegung, anwendbares Recht und Gerichtsstand

21.1 Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§ 36 VSBG). Bei Beschwerden wendest du dich bitte an hallo@bootstrap.academy; wir bemühen uns um eine schnelle Lösung.

21.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bist du Verbraucher mit gewöhnlichem Aufenthalt in einem anderen Staat, bleiben die zwingenden Verbraucherschutzvorschriften dieses Staates unberührt.

21.3 Bist du Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand München. Für Verbraucher gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.

21.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam; an die Stelle der unwirksamen Bestimmung treten die gesetzlichen Vorschriften (§ 306 BGB).

22. Ergänzende Regelungen für Unternehmer

22.1 Für Nutzer, die als Unternehmer handeln, gelten diese AGB mit folgenden Maßgaben.

22.2 Ein Widerrufsrecht besteht nicht. Die Widerrufsbelehrung sowie die Regelungen in Ziffer 8.5 zur Kündigungsschaltfläche, in Ziffer 12 und in Ziffer 16.2 Satz 1 bis 3 gelten nur für Verbraucher; die gesetzlichen Gewährleistungsrechte für Unternehmer bleiben unberührt.

22.3 Unternehmer können MorphCoins kaufen, wenn sie vollständige Rechnungsdaten (Name, Anschrift, Land) und ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angegeben haben (Ziffer 6.2); die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer prüfen wir über das Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem der Europäischen Kommission. Die Umsatzsteuer weisen wir in der Rechnung gesondert aus. Für Belohnungs-Coins, die eine Vergütung darstellen, rechnen wir im Gutschriftverfahren ab (Ziffer 6.4).

22.4 Unternehmer können nur mit Forderungen aufrechnen, die unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif sind oder die mit unserer Forderung in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen; Zurückbehaltungsrechte können sie nur wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis geltend machen.

22.5 Bist du Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, gilt der Gerichtsstand nach Ziffer 21.3. Für andere Unternehmer gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.

Fassung: 2026-09-r3